

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5087184-94.2024.4.02.5101/RJ**RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**IMPETRANTE:** ANTONIO LUIZ ROCHA CASTRO**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

**MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.**

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA** ao presente writ, para **ANULAR** a decisão de evento 16 do processo originário e determinar o prosseguimento do feito no JEF, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em honorários advocatícios, diante do art. 25, da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Comunique-se a autoridade coatora. Transitado em julgado dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5087184-94.2024.4.02.5101**510014848615 .V2****MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5087184-94.2024.4.02.5101/RJ****RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**IMPETRANTE:** ANTONIO LUIZ ROCHA CASTRO**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE DUQUE DE CAXIAS**RELATÓRIO**

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANTONIO LUIZ ROCHA CASTRO em face de decisão de evento 16, DESPADEC1 do 1ª Vara Federal de Duque de Caxias que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Federal para o julgamento do pleito de concessão de adicional de insalubridade e determinou a retificação da autuação para PROCEDIMENTO COMUM.

Narra o impetrante que a decisão proferida pelo Juízo de Origem determinou a redistribuição da demanda que almeja concessão de adicional de insalubridade, para o rito do procedimento comum, por entender que o Juizado Especial Federal não é competente para o julgamento do feito com prova pericial complexa. Menciona que impetrou Mandado de Segurança por não haver recurso, em face de decisão interlocutória no âmbito recursal do Juizado Especial Federal. Alega que não se trata de perícia complexa e destaca precedentes que foram julgados no Juizado Especial Federal adjunto a 2ª Vara Federal de Duque de Caxias.

Decisão indeferindo o pedido liminar (evento 3).

O MPF não se manifestou (eventos 5 e 11).

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Inicialmente, registro que de acordo com a Constituição Federal de 1988, o mandado de segurança será concedido *“para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”*

Em âmbito infraconstitucional, o referido remédio constitucional existe para proteger *“direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem as funções que exerça”* (art. 1º, Lei 12.016/2009).

Em relação ao cabimento do mandado de segurança, a Lei 12.016/2009, em seu art. 5º, II, expressamente veda a impetração do referido *writ* para atacar decisões judiciais das quais caiba recurso com efeito suspensivo.

Também é importante rememorar que o mandado de segurança não pode ser impetrado como um sucedâneo recursal, segundo entendimento contido no verbete nº 267 da Súmula do STF, *verbis*:

Súmula 267 do STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição

Entretanto, no caso em questão, o mandado de segurança mostra-se como o único remédio cabível para atacar a decisão proferida pelo juízo impetrado.

Na decisão impugnada o juízo de origem entendeu que não é competente o Juizado Especial Federal para o julgamento do pedido de implantação de adicional de insalubridade no grau máximo (evento 16 do processo originário):

"Trata-se de ação proposta por em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, na qual requer declarado o direito do autor ao adicional de insalubridade por risco Biológico em grau máximo (20%) nos termos da NR15, ANEXO XIV, desde a data do Laudo Técnico Administrativo 08/06/2017 (PUIL 413), bem como ao pagamento das diferenças apurada em sede de liquidação de sentença, devidamente corrigido monetariamente nos termos do Enunciado 111 das TRRJ, respeitando a prescrição quinquenal;

Sobre a controvérsia, sabe-se que com a edição da Lei nº 9.032, de 28/04/95, passou-se a exigir a comprovação do exercício de atividade considerada especial e a partir do Decreto nº 2.172, de 5/3/97 a apresentação de laudo técnico do local de trabalho.

*Assim, a solução do litígio exige a realização de **prova pericial**, a fim de se verificar a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento do tempo de serviço especial, certificando-se a exposição a agentes nocivos.*

Com efeito, a perícia técnica tem por objetivo auxiliar o Juízo com um conhecimento específico que ele não possui.

*Conforme já se manifestou o Eg. TRF2 em casos semelhante ao dos autos, em que pese a possibilidade, in abstrato, de utilização da prova emprestada e outros elementos, **as peculiaridades do caso demandam a realização de perícia** para aferir, com segurança, as reais condições do ambiente de trabalho da autora e se a autora faz jus, ou não, ao adicional de insalubridade no grau pretendido.*

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. - (...) - Cinge-se a controvérsia em verificar se a autora faz jus ao pagamento de adicional de insalubridade em razão das atividades por ela desempenhadas no Hospital Federal do Andaraí. - De acordo com o disposto no art. 370 do CPC/2015, o Magistrado, ao apreciar os elementos probatórios, para formar seu convencimento, pode indeferir provas e diligências consideradas inúteis ou protelatórias para o deslinde da controvérsia, bem como determinar as provas necessárias ao julgamento do processo, impulsionando de ofício a produção de provas, com o objetivo de obter um juízo de maior segurança. - No caso concreto, observa-se que a Il. Magistrada a quo, ao fundamentar a procedência dos pedidos deduzidos na inicial, consignou que as condições de trabalho da autora guardariam consonância com as de outra servidora, ocupante do mesmo cargo e lotada no mesmo Hospital, razão pela qual tomou o laudo pericial, emitido por Perito do Juízo do 3º JEF/RJ no bojo do processo 0119620-85.2017.4.02.5151, como prova emprestada, sendo certo que no referido laudo consta a seguinte conclusão: "Conforme perícia realizada no local em data já informada no presente laudo, venho através desta informar que a autora encontra-se enquadrada na NR-15 - Atividades e operações insalubres - anexo nº 14 agentes biológicos - Insalubridade Grau Médio - 10% de acordo com o Decreto nº 97.458/89." - Ocorre que, em que pese a possibilidade, in abstrato, de utilização da prova emprestada, as peculiaridades do caso concreto demandam a realização de perícia para aferir se a autora faz jus, ou não, ao adicional de insalubridade, na medida em que os elementos carreados aos autos são insuficientes para esclarecer, com segurança, as reais condições do ambiente de trabalho da autora. - **Destarte, tendo em vista que não foi realizada perícia nos presentes autos, a qual se revela essencial para se aferir a efetiva condição de trabalho da autora, a fim de que seja verificado o reconhecimento do direito ao adicional pretendido, a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de seja determinada a realização de prova pericial.** - Remessa e recurso da UNIÃO FEDERAL parcialmente providos para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem, para o seu regular prosseguimento, com a produção de prova pericial. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0125016-26.2016.4.02.5168/RJ - RELATOR: DESEMBARGADORA FEDERAL VERA LUCIA LIMA DA SILVA - TRF2 DATA: 26/04/2022.

Nos termos do art. 98, I, da CRFB/88, a competência dos juizados especiais se restringe às causas de menor complexidade. Assim, é possível constatar a complexidade da perícia que será realizada, o que afasta a competência do juizado especial federal, em consonância com o Enunciado nº 91, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais - FONAJEF ("Os Juizados Especiais Federais são incompetentes para julgar causas que demandem perícias complexas ou onerosas que não se enquadrem no conceito de exame técnico").

Providencie a Secretaria a retificação da autuação para PROCEDIMENTO COMUM (...)"

Ressalte-se que o pleito de implantação ou majoração do adicional de insalubridade e a necessidade de realização ou valoração de perícia técnica, por si só, não decorre a incompetência dos Juizados Especiais Federais.

Nesse sentido o Recurso em Mandado de Segurança nº 30.170/SC, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia.

2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ.

3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade". Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria.

4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já tenha transitado em julgado.

5. Recurso ordinário não provido.

Nesse sentido, precedente da 6ª Turma Recursal (processo nº 5051053-23.2024.4.02.5101, desta relatoria, julgamento em 16/10/2024).

Portanto, deve ser concedida a segurança para que se torne insubsistente a decisão que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Federal para o processamento do feito de origem, porquanto a competência do Juizado Especial Federal não está relacionada à necessidade ou não de realização de perícia.

Ante o exposto, **VOTO** no sentido de **CONCEDER A SEGURANÇA** ao presente *writ*, para ANULAR a decisão de evento 16 do processo originário e determinar o prosseguimento do feito no JEF, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em honorários advocatícios, diante do art. 25, da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Comunique-se a autoridade coatora. Transitado em julgado dê-se baixa e arquivem-se.